



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANIEL GOPALDO NAINGGOLAN ALIAS GOPAL**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Kelurahan Binaraga
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 216/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Gopaldo Nainggolan Alias Gopal**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Daniel Gopaldo Nainggolan Alias Gopal** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-110/RP.Rap/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DANIEL GOPALDO NAINGGOLAN Als GOPAL pada hari Kamis tanggal 14 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Baru By Pass Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi Rizki Baiki bersama dengan saksi Aqshal Riszki Utama dan saksi Mhd Marzuki Yusuf pulang dari café ilusen menuju ke rumah masing-masing namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Baru By Pass Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu melihat banyak orang sedang berkelahi, kemudian saksi Rizki Baiki menghampiri satu orang laki-laki yang saksi Rizki Baiki tidak kenali dan mengatakan "sama aku aja berantam, jangan sama dia", kemudian laki-laki tersebut menjawab "betul ya ku cari lawanmu" lalu pergi memanggil terdakwa Daniel Gopaldo Nainggolan Als Gopal, tidak berapa lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Rizki Baiki dan mengatakan "Kau orangnya, yakin kau mau berantam satu lawan satu samaku" sambil mendorong dada saksi Rizki Baiki, selanjutnya saksi Rizki Baiki berusaha melawan dengan memukul ke arah kepala terdakwa namun terdakwa memukul kembali ke arah kepala saksi Rizki Baiki menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menjatuhkan badan saksi Rizki Baiki ke aspal, pada saat saksi Rizki Baiki berusaha untuk berdiri, terdakwa memukul kembali wajah dan kepala saksi Rizki Baiki, lalu terdakwa ditarik oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh saksi Rizki Baiki, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rizki Baiki dan saksi Rizki Baiki pun pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Aek Paing,Kel.Aek Paing Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tua saksi Rizki Baiki yakni saksi Jerniati Siregar, selanjutnya saksi Jerniati Siregar melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Rap



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rizki Baiki mengalami Luka Memar akibat ruda paksa tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/13838/RM/XI/RSUD/2024 tanggal 15 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Rizki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rizki Baiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Baru Bay Pass Kel.Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dilokasi lapangan Binaraga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Aqshal Riszki Utama dan saksi Mhd Marzuki Yusuf pulang dari cafeilusen menuju ke rumah masing-masing namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Baru By Pass Kel.Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab.Labuhan Batu melihat banyak orang sedang berkelahi, kemudian saksi Rizki Baiki menghampiri satu orang laki-laki yang saksi Rizki Baiki tidak kenali dan mengatakan "sama aku aja berantam, jangan sama dia", kemudian laki-laki tersebut menjawab "betul ya ku cari lawanmu" lalu pergi memanggil Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "Kau orangnya, yakin kau mau berantam satu lawan satu samaku" sambil mendorong dada saksi, selanjutnya saksi berusaha melawan dengan memukul ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa memukul kembali ke arah kepala saksi menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan badan saksi ke aspal, pada saat saksi berusaha untuk berdiri, Terdakwa memukul kembali wajah dan kepala saksi, lalu Terdakwa



ditarik oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Aek Paing, Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua saksi yakni saksi Jerniati Siregar, selanjutnya saksi Jerniati Siregar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lebam di bagian muka dan saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jerniati Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul anak saksi yakni saksi korban Rizki Baiki;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Baru Bay Pass Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dilokasi lapangan Binaraga;

- Bahwa awalnya ada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 05.00 Wib di Lingkungan Aek Paing Atas Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saat itu dirumah saksi korban Rizki Baiki pulang kerumah, saksi melihat wajahnya bonyok sehingga saksi bertanya apa yang terjadi terhadap dirinya, saat itu saksi korban Rizki Baiki menerangkan bahwa dirinya baru saja jatuh, lalu saksi korban Rizki Baiki masuk ke dalam kamar, karena saat itu perasaan saksi merasa curiga sehingga saksi mengikutinya kedalam kamar, didalam kamar saksi melihat saksi korban Rizki Baiki terbaring lemas dan dianya mengatakan bahwa dirinya baru saja dikejut dan dikeroyok oleh orang yang kalah bermain futsal, sehingga saat itu saksi menelpon adik ipar saksi bernama Rini Susanty Tarihoran dengan tujuan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya saksi membuat laporan polisi ke Polres Labuhanbatu;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rizki Baiki mengalami luka lebam di bagian muka dan saksi korban Rizki Baiki terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi korban Rizki Baiki dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aqshal Riszki Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul anak saksi yakni saksi korban Rizki Baiki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Baru Bay Pass Kel.Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dilokasi lapangan Binaraga;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 November 2024 pukul 23.00 Wib saat itu saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Mhd Marzuki Yusuf berada di jalan Siringo-ringo sedang duduk-duduk tepatnya di warung saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Mhd Marzuki Yusuf pergi ke jalan Jin Baru Bay Pass Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu tepatnya di Kafe Ilusen, kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Mhd Marzuki Yusuf masuk kedalam Kafe Ilusen;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Mhd Marzuki Yusuf pergi pulang kerumah masing-masing, kemudian di jalan besar Baru Bay Pass Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu tepatnya di simpang Cafe Ilusen saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Mhd Marzuki Yusuf melihat banyak orang laki-laki yang tidak saksi kenal ingin memukuli seorang laki-laki yang tidak saya kenal juga, kemudian saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Mhd Marzuki Yusuf membantu lalu saksi korban Rizki Baiki berakata kepada laki-laki tersebut "Sama Aku Aja Berantam Jangan Sama Dia" kemudian laki-laki tersebut menjawab "Betul Ya Kucari Lawanmu, kemudian laki-laki tersebut pergi memanggil temannya setelah itu datang Terdakwa mendatangi saksi



korban Rizki Baiki, Kemudian setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Rizki Baiki "Kau Orangnya" kemudian saksi korban Rizki Baiki menjawab "Iya Bang" kemudian setelah itu Terdakwa berkata "Yakin Kau Mau Berantam Satu Lawan Satu Samaku" kemudian saksi korban Rizki Baiki menjawab "Iya Bang Asal Satu Lawan Satu" kemudian Terdakwa mendorong dada saksi korban Rizki Baiki dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi korban Rizki Baiki mendatangi Terdakwa dan langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan nya kemudian Terdakwa memukul kepala saksi korban Rizki Baiki dengan menggunakan tangan nya setelah itu Terdakwa menjatuhkan saksi korban Rizki Baiki kemudian Terdakwa langsung memukuli saksi korban Rizki Baiki di bagian kepala kemudian saksi korban Rizki Baiki berdiri kembali, kemudian langsung Terdakwa memukul saksi korban Rizki Baiki lagi di bagian kepala, setelah itu terjatuh kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rizki Baiki mengalami luka lebam di bagian muka dan saksi korban Rizki Baiki terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa antara saksi korban Rizki Baiki dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mhd Marzuki Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul anak saksi yakni saksi korban Rizki Baiki;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Baru Bay Pass Kel.Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dilokasi lapangan Binaraga;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 November 2024 pukul 23.00 Wib saat itu saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Aqshal Riszki Utama berada di jalan Siringo-ringo sedang duduk-duduk tepatnya di warung saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Aqshal Riszki Utama pergi ke jalan Jin Baru Bay Pass Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu tepatnya di



Kafe Ilusen, kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Aqshal Riszki Utama masuk kedalam Kafe Ilusen;

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Aqshal Riszki Utama pergi pulang kerumah masing-masing, kemudian di jalan besar Baru Bay Pass Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu tepatnya di simpang Cafe Ilusen saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Aqshal Riszki Utama melihat banyak orang laki-laki yang tidak saksi kenal ingin memukul seorang laki-laki yang tidak saya kenal juga, kemudian saksi bersama saksi korban Rizki Baiki dan Aqshal Riszki Utama membantu lalu saksi korban Rizki Baiki berkata kepada laki-laki tersebut "Sama Aku Aja Berantam Jangan Sama Dia" kemudian laki-laki tersebut menjawab "Betul Ya Kucari Lawanmu, kemudian laki-laki tersebut pergi memanggil temannya setelah itu datang Terdakwa mendatangi saksi korban Rizki Baiki, Kemudian setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Rizki Baiki "Kau Orangnya" kemudian saksi korban Rizki Baiki menjawab "Iya Bang" kemudian setelah itu Terdakwa berkata "Yakin Kau Mau Berantam Satu Lawan Satu Samaku" kemudian saksi korban Rizki Baiki menjawab "Iya Bang Asal Satu Lawan Satu" kemudian Terdakwa mendorong dada saksi korban Rizki Baiki dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi korban Rizki Baiki mendatangi Terdakwa dan langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan nya kemudian Terdakwa memukul kepala saksi korban Rizki Baiki dengan menggunakan tangannya setelah itu Terdakwa menjatuhkan saksi korban Rizki Baiki kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban Rizki Baiki di bagian kepala kemudian saksi korban Rizki Baiki berdiri kembali, kemudian langsung Terdakwa memukul saksi korban Rizki Baiki lagi di bagian kepala, setelah itu terjatuh kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rizki Baiki mengalami luka lebam di bagian muka dan saksi korban Rizki Baiki terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa antara saksi korban Rizki Baiki dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul kepala saksi korban Rizki Baiki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 04.00 Wib di Jln Baru Bay Pass Kel. Siringo-ringoKec Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 04.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di tempat Club malam tepatnya di Ilusen kemudian tidak lama ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengajak Terdakwa ke depan dan mengatakan ada yang ngajak berantam satu lawan satu kemudian setelah itu Terdakwa pergi dan menjumpai laki-laki yang mengajak berantam kemudian setelah itu Terdakwa berjumpa dengan laki-laki tersebut kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Rizki Baiki dan mengatakan "Kau orangnya, yakin kau mau berantam satu lawan satu samaku" sambil mendorong dada saksi korban Rizki Baiki, selanjutnya saksi korban Rizki Baiki berusaha melawan dengan memukul ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa memukul kembali ke arah kepala saksi korban Rizki Baiki menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan badan saksi korban Rizki Baiki ke aspal, pada saat saksi korban Rizki Baiki berusaha untuk berdiri, Terdakwa memukul kembali wajah dan kepala saksi korban Rizki Baiki, lalu Terdakwa ditarik oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Rizki Baiki;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Rizki Baiki belum melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/13838/RM/XI/RSUD/2024 tanggal 15 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Rizki dari hasil pemeriksaan terdapat Luka Memar akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 04.00 Wib di Jln Baru Bay Pass Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Terdakwa memukul bagian kepala saksi korban Rizki Baiki;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi korban Rizki Baiki bersama dengan saksi Aqshal Riszki Utama dan saksi Mhd Marzuki Yusuf pulang dari cafe ilusen menuju ke rumah masing-masing namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Baru By Pass Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu melihat banyak orang sedang berkelahi, kemudian saksi korban Rizki Baiki menghampiri satu orang laki-laki yang saksi korban Rizki Baiki tidak kenali dan mengatakan "sama aku aja berantam, jangan sama dia", kemudian laki-laki tersebut menjawab "betul ya ku cari lawanmu" lalu pergi memanggil Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Rizki Baiki dan mengatakan "Kau orangnya, yakin kau mau berantam satu lawan satu samaku" sambil mendorong dada saksi korban Rizki Baiki, selanjutnya saksi korban Rizki Baiki berusaha melawan dengan memukul ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa memukul kembali ke arah kepala saksi korban Rizki Baiki menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan badan saksi korban Rizki Baiki ke aspal, pada saat saksi korban Rizki Baiki berusaha untuk berdiri, Terdakwa memukul kembali wajah dan kepala saksi korban Rizki Baiki, lalu Terdakwa ditarik oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Rizki Baiki dan saksi korban Rizki Baiki pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Aek Paing,Kel.Aek Paing Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua saksi korban Rizki Baiki yakni saksi Jerniati Siregar, selanjutnya saksi Jerniati Siregar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rizki Baiki dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/13838/RM/XI/RSUD/2024 tanggal 15 November 2024 yang dibuat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh dr. Annisa Rizki dari hasil pemeriksaan terdapat Luka Memar akibat ruda paksa tumpul;

- Bahwa antara saksi korban Rizki Baiki dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Daniel Gopaldo Nainggolan Alias Gopal yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 04.00 Wib di Jln Baru Bay Pass Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Terdakwa memukul bagian kepala saksi korban Rizki Baiki;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.00 Wib ketika saksi korban Rizki Baiki bersama dengan saksi Aqshal Riszki Utama dan saksi Mhd Marzuki Yusuf pulang dari cafe ilusen menuju ke rumah masing-masing namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Baru By Pass Kel.Siringo-ringo Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu melihat banyak orang sedang berkelahi, kemudian saksi korban Rizki Baiki menghampiri satu orang laki-laki yang saksi korban Rizki Baiki tidak kenali dan mengatakan "sama aku aja berantam, jangan sama dia", kemudian laki-laki tersebut menjawab "betul ya ku cari lawanmu" lalu pergi memanggil Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Rizki Baiki dan mengatakan "Kau orangnya, yakin kau mau berantam satu lawan satu samaku" sambil mendorong dada saksi korban Rizki Baiki, selanjutnya saksi korban Rizki Baiki berusaha melawan dengan memukul ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa memukul kembali ke arah kepala saksi korban Rizki Baiki menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan badan saksi korban Rizki Baiki ke aspal, pada saat saksi korban Rizki Baiki berusaha untuk berdiri, Terdakwa memukul kembali wajah dan kepala saksi korban Rizki Baiki, lalu Terdakwa ditarik oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali, kemudian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2025/PN Rap



Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Rizki Baiki dan saksi korban Rizki Baiki pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Aek Paing, Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua saksi korban Rizki Baiki yakni saksi Jerniati Siregar, selanjutnya saksi Jerniati Siregar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rizki Baiki dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/13838/RM/XI/RSUD/2024 tanggal 15 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Rizki dari hasil pemeriksaan terdapat Luka Memar akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa antara saksi korban Rizki Baiki dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Rizki Baiki adalah dengan sengaja karena Terdakwa emosi melihat saksi korban Rizki Baiki yang menantang Terdakwa dengan memukul ke arah kepala Terdakwa dan Terdakwa melampiaskan emosinya lalu memukul saksi korban Rizki Baiki padahal masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Rizki Baiki;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Gopaldo Nainggolan Alias Gopal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.